

0070173-62.2000.8.26.0224
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto (art. 155)
Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA
Comarca: Guarulhos
Foro: Foro de Guarulhos
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 470/2000 - 9º Distrito Policial de Guarulhos
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Neyde Maria Miranda Szocs

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

NEYDE MARIA MIRANDA SZOCS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 155, caput, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guarulhos
Foro de Guarulhos
5ª Vara Criminal
Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0070173-62.2000.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:
0070173-62.2000.8.26.0224
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 470/2000 - 9º Distrito Policial de Guarulhos
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Neyde Maria Miranda Szocs

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

NEYDE MARIA MIRANDA SZOCS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 155, caput, por 6 (seis) vezes, c.c artigo 71, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 2/08/2000, por volta das 22h30, na rua Lençóis Paulista, número 14, Jardim Bela Vista nesta cidade e comarca de Guarulhos, subtraiu para si 6 folhas de cheques do Banco Itaú, agência 1446, conta corrente número 09065-4 pertencentes a Alexandre Fernandes Goulart.

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/149).

A denúncia foi recebida em 24/09/2004 (fls. 152).

Citada por edital (fls. 156/157), manteve-se inerte, o que ensejou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do CPP, em 29/05/2006 (fls. 195).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Melhor analisando os autos verifico que é o caso de se reconhecer a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, senão vejamos.

Ao crime apurado nestes autos comina-se pena máxima de 4 (quatro) anos, cuja prescrição opera-se em 8 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, razão pela qual esse é o prazo máximo da suspensão do processo, que expirou em 28/05/2014.

Por sua vez, somado lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia (24/09/2004) e a suspensão do processo (28/05/2014) e entre o término desta e a presente data, verifica-se, ainda, que também decorreu lapso prescricional de 8 (oito) anos, operando-se a prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE NEYDE MARIA MIRANDA SZOCS, qualificada nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, por seis vezes, c.c artigo 71, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 107, inciso IV, 1ª figura, c.c o artigo 109, inciso IV, todos do Código Penal.

P. I. C., arquivando-se oportunamente.

Guarulhos, 14 de dezembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA